

1500145-24.2021.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132408/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 17931906 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 1716/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2132408 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500145-24.2021.8.26.0623 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-24.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132408/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 17931906 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 1716/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2132408 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 1716/21/700 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS HENRIQUE CUSTODIO SAMPAIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

Vistos.

LUCAS HENRIQUE CUSTÓDIO SAMPAIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de maio de 2021, por volta de 19h43, na Rua Avelino Moutinho, nº 10, neste município e comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, com peso de 19g (dezenove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia de fls. 64/65.

O réu foi notificado às fls. 76 e a defesa prévia ofertada às fls. 80. Recebida a denúncia em 20 de outubro de 2021 (fls. 84/88), o réu foi citado (fls. 105).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e interrogou-se o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da representação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 117/121).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu que na condenação sejam consideradas todas as atenuantes do caso, bem como a definição do regime aberto para o cumprimento da pena (fls. 109/110).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, do auto de apreensão de fls. 14, que constatou que tais substâncias se tratam de cocaína.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, na fase de inquérito (fls. 05), disse que de fato estava na posse de 32 pinos de cocaína, mas que eram para seu próprio consumo. Contou que possuía R\$ 500,00 e que comprou dois kits de cocaína de um desconhecido, e que sobraram R\$ 189,00.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confirmou as alegações da denúncia. Disse que a droga lhe pertencia. Contou que trabalhava no supermercado Biazoto, mas foi dispensado por conta do Covid-19. Narrou que estava precisando de dinheiro para ajudar em casa e não teve outra escolha a não ser vender drogas. Disse que enviou currículo em alguns lugares, mas não conseguia emprego.

O policial militar Bruno Turatti Bertegani informou que o local dos fatos é conhecido pela prática do tráfico de drogas. Que durante patrulhamento se depararam com um grupo de pessoas também conhecidas nos meios policiais. Durante a abordagem encontraram o acusado na tubulação de esgoto. Contou que tiveram apoio de mais uma viatura que estava logo atrás.

Paulo José Colletti Zuccherato, também policial militar, disse que durante patrulhamento visualizaram cerca de 4 ou cinco indivíduos na esquina do local conhecido como ponto de venda de drogas. Relatou que ao avistarem a viatura os indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram despistar os policiais saindo do local. Contou que nada de ilícito foi apreendido com os presentes. Informou que decidiu verificar as imediações diante do nervosismo apresentado. Contou que então encontrou o acusado na tubulação de esgoto. Com ele encontraram, dentro de uma pochete, 32 pinos de cocaína e dinheiro. Disse que o réu informou que a droga seria destinada para seu próprio uso. Que o acusado resistiu, sendo necessária força moderada para conte-lo. Narrou que conhecia os demais indivíduos dos meios policiais. Que Lucas já foi preso por um parceiro em outra ocorrência.

Verifico inexistirem dúvidas quanto à propriedade do entorpecente descrito na denúncia, tendo em vista que as drogas foram apreendidas na posse do acusado e que ele próprio confessou que pertenciam a ele em juízo.

Os policiais que participaram da abordagem foram claros ao narrar em juízo que o acusado guardava as drogas apreendidas em uma pochete.

Ressalto que o depoimento dos policiais possui fé pública e, portanto, somente podem ser desconsiderados acaso reste demonstrada a falsidade do relato ou ao menos dúvida quanto à credibilidade dos depoimentos, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a destinação ao tráfico, esta também restou demonstrada, senão, veja-se.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em análise, o réu afirmou que venderia as drogas apreendidas. Além disso, foi localizado em local conhecido pela traficância e com dinheiro cuja origem lícita não restou sequer minimamente comprovada, sendo que estava escondido na tubulação próxima a saída de um rio, apresentando atitude suspeita.

Por fim, destaco que cerca de 15 dias antes dos fatos o réu já havia sido abordado na posse de entorpecentes (autos nº 1502913-88.2021).

Não restam dúvidas, pois, de que as drogas seriam efetivamente destinadas à venda. Diante disso, à vista da comprovação material do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do acusado, motivo pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, “caput” do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu é primário (fls. 69/70). No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Presente, contudo, a atenuante da confissão, deixo de reduzir a pena nessa fase, pois já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 231 do C. STJ.

Ausentes causas de aumento. No entanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, pois inexistente comprovação de que o réu tenha sua vida voltada para a prática de crimes ou faça parte de organização criminosa. O réu não foi apreendido com relevante quantidade de drogas ou dinheiro, assim, reduzo a pena em 2/3, passando-a para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistentes outras causas modificadoras de pena, motivo pelo qual mantenho a ora aplicada, tornando-a definitiva.

Não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal): Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas restritivas de direitos, uma consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo e a outra na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena ora aplicada, a ser cumprida em estabelecimento indicado pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu L.H.C.S ao cumprimento da pena de reclusão pelo prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso no art. 33, §4º da lei 11.343/06, ficando a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento e a outra na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena ora aplicada.

Para fins de recurso, mantenho a liberdade provisória a ele concedida, nos termos da decisão de fls. 45/46.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio

DPE/OAB para essa espécie processual, se o caso.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois evidentemente proveito do crime em apreço.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA